

刑法
No.382

共通問題 H26-6

(配点: 2)

月 日

月 日

各種偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 偽造通貨行使罪及び偽造有価証券行使罪の「行使」とは、各客体を真正なものとして使用することをいい、例えば、自己に資力があることを証明するために偽造紙幣又は偽造株券を相手に示すことも「行使」に該当する。
2. 偽造通貨、偽造有価証券又は偽造公文書を行使の目的で情を知る者に占有移転した場合には、各客体の交付罪が成立する。
3. 偽造通貨行使罪、偽造有価証券行使罪及び偽造公文書行使罪の各客体は、いずれも行使の目的で作成されたものでなければならない。
4. 偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪には吸収されるが、詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。
5. 偽造通貨又は偽造有価証券を取得した後に、それが偽造されたものであることを知るに至った者が、これを行使した場合には、各客体の取得後知情行使罪が成立する。

No382	各種偽造の罪	正答率 24%
共通H26-6	正 解	4

1 誤っている

偽造通貨行使罪（148条2項）にいう「行使」とは、偽造の通貨を、真正な通貨として流通に置くことをいう（大判明37.5.13）。そこで、自己に資力があることを証明するために偽造紙幣を他人に示すことは「行使」に該当しない。他方、偽造有価証券行使罪（163条1項）にいう「行使」とは、偽造された有価証券を、その用法に従って、真正な有価証券として使用することをいう。偽造通貨行使罪と異なり、流通に置く必要はないので、自己に資力があることを証明するために偽造株券を他人に示すことも「行使」に該当する。

2 誤っている

偽造通貨交付罪（148条2項）にいう「交付」とは、偽造通貨をその情を知る者に対して引き渡すことをいい、偽造通貨を「行使の目的で」交付することを要する。また、偽造有価証券交付罪（163条1項）にいう「交付」とは、偽造有価証券をその情を知る者に対して引き渡すことをいい（大判昭2.6.28）、偽造有価証券を「行使の目的で」交付することを要する。他方、偽造公文書に関しては、交付罪は規定されていない（158条参照）。

3 誤っている

偽造通貨行使罪（148条2項）、偽造有価証券行使罪（163条1項）及び偽造公文書行使罪（158条1項）の客体は、いずれも偽造の通貨、有価証券及び公文書であり、行使の目的なく偽造されたものも行使罪の客体となる。

4 正しい

偽造通貨を行使して相手から金品をだまし取った場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される（大判明43.6.30）。これは、偽造通貨行使は詐欺を伴うことが多く、当然にこれを予定していると解されることに加え、牽連犯を認めた場合、偽造通貨取得後知情行使罪（152条）に当たる場合には同罪が軽い法定刑を定めている趣旨を没却することになるからである。他方、偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合、偽造有価証券行使罪と詐欺罪は牽連犯となる（大判大3.10.19）。

5 誤っている ★

偽造通貨を取得した後に、それが偽造されたことを知るに至った者が、これを行使した場合、取得後知情行使罪（152条）が成立する。他方、偽造有価証券に関しては、取得後知情行使罪は規定されていない。偽造有価証券を取得した後に、それが偽造されたことを知るに至った者が、これを行使した場合、偽造有価証券行使罪（163条1項）が成立すると解されている。